

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
NOVENA REGION DE LA ARAUCANIA
DEPTO. OPERACIONES HABITACIONALES
UNIDAD ASIGNACIONES Y TITULOS

CONTRAVENTA Y PROHIBICION

En **Lautaro**, República de Chile, a **21-09-1994** ante mí,
el Notario Público que autoriza don(a) **M. Antonieta Suárez C.** comparece doña
MONICA DAUSEND TESSMANN, chilena, soltera, cédula nacional de identidad
N° 4.908.572-2, domiciliada en Temuco, calle B. O'Higgins N° 830, en su calidad
de Jefe del Depto. Operaciones Habitacionales del Servicio de Vivienda y
Urbanización de la Araucanía en adelante **SERVU IX Región** y en su nombre y
representación, según consta en la Resolución (E) N° 1417, de fecha 20 de Abril
de 1993, de la Dirección del **SERVU IX Región** y Resolución N° 295 de 25 de Mayo
de 1993, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como vendedor por una parte, y
por la otra como comprador don(ña) **YANETT DE LOURDES AGUILERA AGUILERA**. ---
estado civil **CASADA** / ocupación **DUEÑA DE CASA** / cédula nacional de identidad
N° 9.597.966-1 / con domicilio en **LAUTARO** calle **EMILIO HAURI BRUNNER N° 670** /
en adelante el comprador o el deudor, ambos comparecientes mayores de edad y
exponen:

PRIMERO : El **SERVU IX Región** es dueño del Conjunto Habitacional de Viviendas
Progresivas denominado **POBLACION PEDRO GOLUSDA SECTOR 4** ---, ubicado en la
comuna de **LAUTARO** --- Provincia de Cautín. Los títulos del terreno en que se
encuentra construido dicho Conjunto están inscritos a folios 308 v. N° 344 en el
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **LAUTARO** el año 1993
y el Plano de Loteo debidamente aprobado por la Ilustre Municipalidad de
LAUTARO --- con fecha 06.04.93, y se encuentra archivado bajo el N° 45 al
final del Registro de Propiedad del año 1993 en el Conservador de Bienes
Raíces ya mencionado.

SEGUNDO : Citado Conjunto Habitacional fue construido conforme a las
disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1959, su Reglamento y a las
de Ordenanza General de Construcción y Urbanización. El Permiso de Edificación
correspondiente fue reducida a escritura pública con fecha 19 Mayo 1993 ---
ante el Notario de **TEMUCO** don Juan A. Loyola Opazo La Recepción Final
de las Obras consta del Certificado de Recepción Definitiva N° 56 ---
otorgado por la Municipalidad de Lautaro --- con fecha 02.07.93.

TERCERO : Por este acto, doña **MONICA DAUSEND TESSMANN** en la representación en
que comparece y en cumplimiento de la Resolución N° 007 de fecha 03-01-94,
del **SERVU IX Región**, la que no se inserta por ser conocida de las partes,
vende a don(ña) **YANETT DE LOURDES AGUILERA AGUILERA**. --- quién compra para sí,
la propiedad consistente en casa y sitio ubicada en calle **EMILIO HAURI BRUNNER**
de la **POBLACION PEDRO GOLUSDA SECTOR 4**. --- de la Comuna de **LAUTARO** ---
que corresponde al **ROL SERVU N° M3/2** / del plano de Loteo antes citado.

CUARTO : El precio de la vivienda es la suma de \$ **1.466.086**. --- que equivalen a
139,89. --- Unidades de Fomento, consideradas a su valor provisional vigente al
día **24-11-93**. --- que el comprador ha pagado al contado y en dinero efectivo y
que el vendedor declara haber recibido conforme, y que se ha enterado de la
siguiente forma:



a) Con \$ 83.842.- que equivalen a 8,0.- Unidades de Fomento a su valor vigente al día 24-11-93.- que el comprador canceló como aporte al contado a este SERVIU IX Región.

b) Con \$ 1.382.244.- que equivalen a 131,89.- Unidades de Fomento vigente al día 24-11-94 que corresponde al Subsidio Estatal establecido en el Decreto Supremo N° 140 de 1990, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus modificaciones.

QUINTO : La propiedad se vende como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra y que es conocido del comprador, con todos sus derechos, usos, costumbres y servidumbres, activas y pasivas, libre de todo gravámen, prohibición o embargo, salvo que se establecen en el presente instrumento.

SEXTO : Se deja constancia que el comprador ha recibido con anterioridad la vivienda que en este acto se vende, y que desde la fecha de esa entrega son y han sido de su cargo los pagos de las cuentas de servicios y las contribuciones.

SEPTIMO : El comprador declara que ni él ni su cónyuge son propietarios ni asignatarios de una vivienda aún cuando la asignación provenga de una cooperativa; como asimismo que no han obtenido el beneficio de un subsidio habitacional, o una vivienda o un sitio o una infraestructura sanitaria a través de de las Instituciones del Sector Vivienda o de las Municipalidades o del Ministerio de Bienes Nacionales, o de sus antecesores legales.

OCTAVO : En razón del subsidio habitacional recibido, se constituye la prohibición de enajenar por CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de esta prohibición; durante el mismo plazo no podrá arrendarse ni ceder el uso y goce de la vivienda sin autorización expresa del SERVIU o resolución judicial que así lo ordene, ni darle otro destino que no sea habitacional.

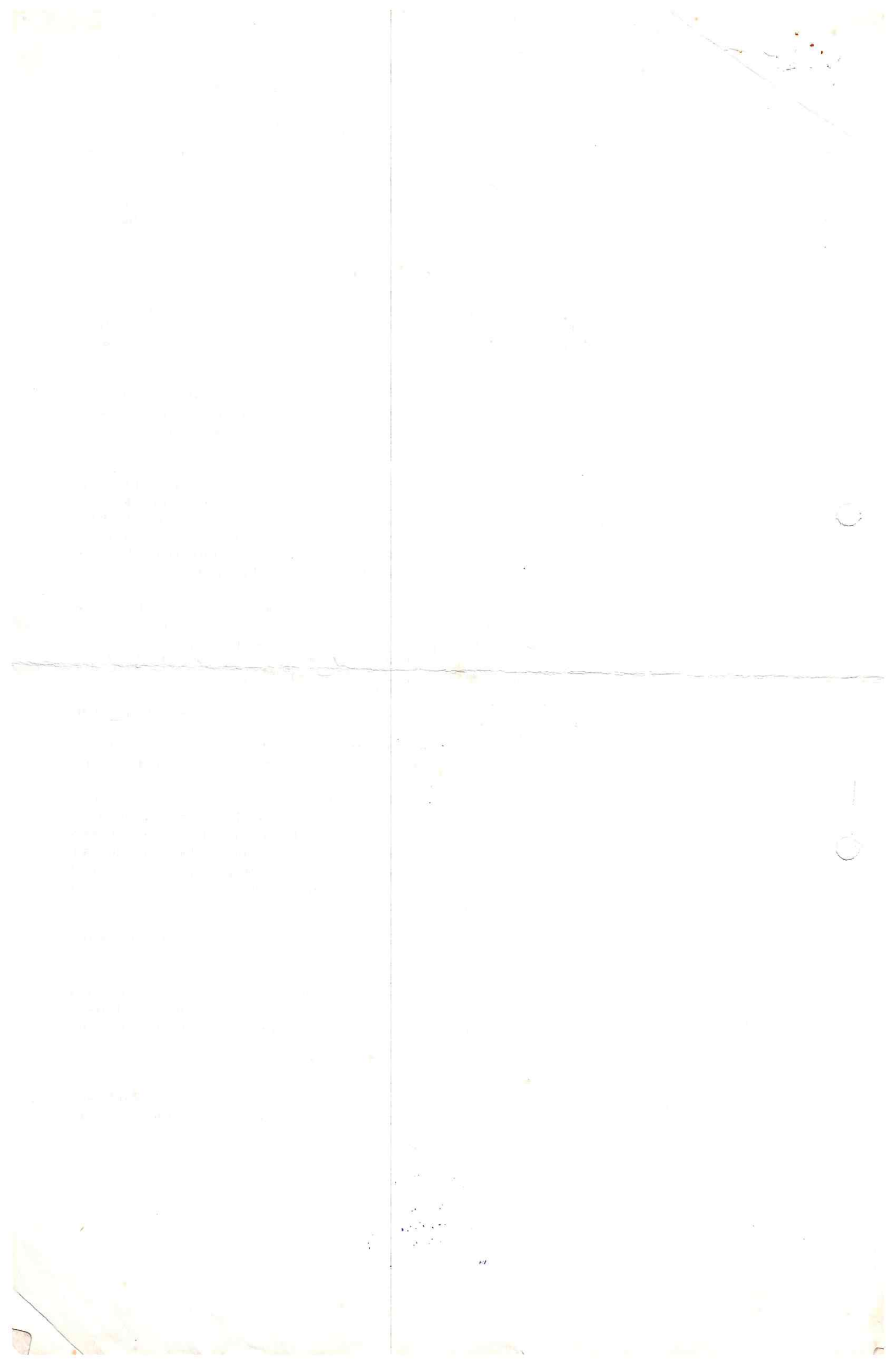
NOVENO : El compareciente comprador declara bajo juramento conocer y aceptar todas las prohibiciones que le imponen el Decreto Supremo N° 140 de 1990 y el Decreto Supremo N° 62 de 1984, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como asimismo las sanciones que estos establecen para el caso de su infracción.

DECIMO : Se deja constancia que los contratos de que da cuenta el presente instrumento se encuentran exentos del impuesto de la Ley de Timbres y Estampillas, en virtud de lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto Supremo N° 355 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1976, en relación con el artículo 24 N°2 del Decreto Ley N° 3.475 de 1980, como también que los SERVIU están exentos al pago de impuesto territorial de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 del D.S. N° 355 de 1976.

DECIMO PRIMERO : Los gastos notariales y de inscripción que irroque este contrato serán de cargo del SERVIU.

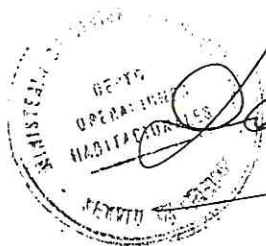
Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir del Conservador de Bienes Raíces respectivo, las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan. Se deja constancia que el presente contrato se extiende conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.591.

Para todos los efectos derivados de los contratos que en este acto se celebran, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Temuco y se someten a la jurisdicción y competencia de sus Tribunales.



DECIMO SEGUNDO : Se deja constancia que el presente instrumento, firmado ante Notario, se considerará como escritura pública a contar de la fecha de su protocolización, todo ello en conformidad al procedimiento previsto en el artículo 61 inciso 3° de la Ley 16.391 y su Reglamento.

Así lo otorgan y en comprobante previa lectura, firman ante el Notario que autoriza.



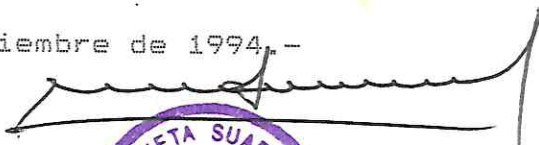
Yanett Aguilera.....

Autorizo la firma de doña MONICA DAUSEND TESSMANN, C.I.N°4.988.372-2, en representación del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Araucanía, y de doña YANETT DE LOURDES AGUILERA AGUILERA, C.I.N°9.597.966-1.-
Lautaro, 21 de Septiembre de 1994.-




Certifico: Que el original del presente documento se protocoliza con esta fecha bajo el N°236 y se deja agregado al final del Protocolo de Instrumentos a mi cargo, correspondiente al Bimestre en curso, según consta de certificado en el Libro de Repertorio Notarial con el N°648.-

Lautaro, 21 de Septiembre de 1994.-




ANOTADO EN EL REPERTORIO
CON EL N°...2728.... E INSCRITA
EN EL REGISTRO DE...PROPIEDAD
..... A MI CARGO
A FS...902..... N°...996..... CON
ESTA FECHA. 27-Sept.1994.-
LAUTARO 13 DE Oct. DE 1994.-

[Handwritten signature]



ANOTADO EN EL REPERTORIO
CON EL N°...2729.... E INSCRITA
EN EL REGISTRO DE...PROHIBICION
..... A MI CARGO
A FS...902..... N°...996..... CON
ESTA FECHA. 04-Oct.1994.-
LAUTARO 13 DE Oct. DE 1994.-

[Handwritten signature]

